

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional

CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS GUBERNAMENTALES, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO "DESARROLLO FORESTAL", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE FINANZAS REPRESENTADA POR CARMELO TOMÁS PÉREZ ALVARADO, DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, REPRESENTADA POR LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA, SUBSECRETARIO DE CONTROL Y AUDITORÍA Y POR LA OTRA PARTE, LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO (PROBOSQUE), REPRESENTADA POR ALEJANDRO SANTIAGO SÁNCHEZ VÉLEZ, DIRECTOR GENERAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", "LA CONTRALORÍA" Y "EL SUJETO EVALUADO" RESPECTIVAMENTE, ACTUANDO EN CONJUNTO COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

El Gobierno del Estado de México (GEM) refuerza el desempeño gubernamental, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 134 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual requiere la evaluación del uso de los recursos públicos. Con este fin, se ha actualizado el marco jurídico administrativo y metodológico, focalizándose en la implementación y operación de los componentes fundamentales del modelo de Gestión para Resultados (GpR): Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Esto se deriva de la adopción, aplicación y operación de modelos internacionales de la "Nueva Gestión Pública" (NGP), que busca modernizar y efficientar la prestación de bienes y servicios públicos.

Para consolidar estas acciones, el Ejecutivo Estatal aplica el Código Financiero del Estado de México y Municipios, empleando técnicas especializadas en el diseño y evaluación del desempeño de los Programas presupuestarios. Entre estas técnicas se encuentran la Metodología del Marco Lógico (MML), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y esquemas de Monitoreo y Evaluación de políticas públicas basados en evidencia. En este contexto, el GEM busca mejorar la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y rendición de cuentas, alineándose con los objetivos y estrategias establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México vigente.

Considerando esto, resulta fundamental llevar a cabo el monitoreo y la evaluación de los programas incluidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, con el objetivo de consolidar el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED).

En este contexto, el Gobierno del Estado de México publicó el 23 de febrero de 2017 los "Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México" en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". Estos lineamientos tienen como objeto regular la evaluación de los Programas presupuestarios. En cumplimiento de dichas directrices, el 15 de marzo de 2023, se emitió el "Programa Anual de Evaluación de los Programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2023" (PAE 2023). En este programa, los sujetos evaluados deberán atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) identificados en las evaluaciones, lo cual se formalizará mediante la firma de este "Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales".

Además, se proporcionaron los Términos de Referencia (TdR) correspondientes para la ejecución de cada tipo de evaluación, ambos documentos accesibles en el sitio web de Transparencia Fiscal, a través del siguiente enlace: <https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/Tdr>.

El Programa Anual de Evaluación (PAE) establece la evaluación de tipo Específica de Desempeño al Programa presupuestario (Pp): Desarrollo Forestal. Este instrumento tiene como objetivo cumplir con lo establecido en la disposición **VIGÉSIMA QUINTA** de los Lineamientos antes referidos, los cuales establecen que los sujetos evaluados deben atender los ASM identificados en las evaluaciones

Pp.: Desarrollo Forestal PAE-2023

Página 1

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional

mediante la firma del presente Convenio. Este documento incluye las recomendaciones derivadas de la evaluación. Una vez firmado el Convenio, se llevará a cabo la celebración del "Acta de Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora" derivados del Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales del Programa presupuestario".

DECLARACIONES

1. DE "LA SECRETARÍA"

- 1.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública del Estado de México encargada de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo de la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado en los ámbitos de su competencia conforme a lo establecido por los artículos 134 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 4, 19, 23 fracción III, 28 y 29 fracciones III, XXII, XXX, XXXV y LI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; y 327 párrafos primero, tercero, cuarto y quinto fracciones III, IV y V del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
- 1.2. Que el Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas tiene entre sus atribuciones planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la elaboración de programas; coordinar la elaboración, ejecución y cumplimiento del PAE, en las dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 fracción II, 8 fracciones IX, XVI y XXVI, y 21 fracciones I, XIV, XVII, XVIII y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- 1.3. Que la Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional es una unidad adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto que cuenta con atribuciones para establecer mecanismos de coordinación y colaboración en materia de monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño de los Programas presupuestarios con la participación de los Entes Públicos, verificar que los sujetos evaluados cumplan con los (ASM) derivados de la evaluación de los Pp y suscribir acuerdos y convenios en materia de gestión del desempeño institucional para el cumplimiento de sus atribuciones, en representación de la Secretaría de Finanzas y de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, en términos de lo establecido en los artículos 3 fracción XII, 9 fracción XI, 22 fracción IV y 26 fracciones I, III, VIII, XV y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. El Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas instruyó al Director General de Evaluación del Desempeño Institucional a firmar los "Convenios para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales" mediante el Oficio No. 20704000L/0519/2023, con fecha del 22 de noviembre de 2023; por consiguiente, cuenta con facultades para suscribir el presente convenio.
- 1.4. Que, para efectos del presente instrumento se establece domicilio sito en calle Colorín, número 101, colonia Lomas Altas, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50060.

2. DE "LA CONTRALORÍA"

- 2.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública del Estado de México encargada de prevenir, detectar y, en el ámbito de su competencia, sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y su sector auxiliar de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 4, 19, 23, fracción XII, y 47 fracciones I, VII, XVI y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional

- 2.2. Que el Subsecretario de Control y Auditoría está facultado para suscribir el presente instrumento, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4 párrafo primero, fracción I, 11 fracción XII, y 13 fracciones III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría.
- 2.3. Que para efectos de este convenio señala como domicilio el ubicado sito en: Av. Primero de Mayo, número 1731, esquina Robert Bosch, colonia Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50071.

3. DE "EL SUJETO EVALUADO"

- 3.1. Que la Protectora de Bosques del Estado de México, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos de lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3, 45, 47 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 3.17, 3.18 y 3.19 del Código para la Biodiversidad del Estado de México.
- 3.2. Que el Director General de la Protectora de Bosques del Estado de México, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracciones I y XII del Reglamento Interno de la Protectora de Bosques del Estado de México.
- 3.3. Que en el ejercicio de su presupuesto, es responsable del resultado de la evaluación de los Pp a su cargo. Deberá cumplir con las obligaciones establecidas en este Convenio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 327-A, fracciones VI, VII y VIII del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como las disposiciones **VIGÉSIMA QUINTA** y **VIGÉSIMA NOVENA** de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México.
- 3.4. Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio sito en Rancho Guadalupe, Conjunto SEDAGRO sin número, Código Postal 52140, Metepec, Estado de México.

4. DE "LAS PARTES"

- 4.1. Que se reconocen mutuamente la capacidad y el carácter con el que comparecen para la celebración del presente Convenio, así como la personalidad de sus representantes.
- 4.2. Que expresan su voluntad de suscribir el presente Convenio con el propósito de cumplir con lo establecido en la disposición **VIGÉSIMA QUINTA** del Capítulo IX del **SEGUIMIENTO A RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN** de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México.
- 4.3. Que establecen que las observaciones, las responsabilidades y el seguimiento de cumplimiento a los ASM se rigen bajo el principio de neutralidad. En este sentido, "LA CONTRALORÍA", a través de su Órgano Interno de Control, verifica la publicación y veracidad de los reportes, que al momento de su cumplimiento informará a "LA SECRETARÍA".

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto.

El presente Convenio tiene como propósito establecer los compromisos de **"EL SUJETO EVALUADO"** que posibilitarán atender los ASM derivados de la Evaluación Específica de Desempeño al Pp "Desarrollo Forestal", correspondiente al PAE 2023, de acuerdo con lo establecido en su numeral 10.

SEGUNDA. Obligaciones y responsabilidades.

I. De "LA SECRETARÍA"

- a) Promover la integración de la evaluación y de los resultados al Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED).
- b) Vigilar que los ASM y los resultados de la evaluación se articulen de manera invariable a la planeación y al proceso presupuestario subsecuente.
- c) Dar seguimiento al cumplimiento de los ASM conforme al plazo establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** del presente Convenio.
- d) Verificar la calidad del cumplimiento de los ASM.
- e) Vigilar y supervisar que todos los documentos de la evaluación aplicada estén publicados en las páginas de internet del sujeto evaluado.
- f) Apoyar y/o asesorar a las dependencias.
- g) Verificar la procedencia del cumplimiento de los ASM.

II. De "LA CONTRALORÍA"

- a) A través del Órgano Interno de Control del sujeto evaluado, supervisar el cumplimiento de los ASM emitidos con motivo de la evaluación.
- b) Verificar la publicación y veracidad de la información, a través del Órgano Interno de Control del sujeto evaluado.
- c) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
- d) Iniciar las investigaciones correspondientes y, en su caso, el procedimiento de responsabilidad administrativa, cuando las personas servidoras públicas incurran en faltas administrativas relacionadas con el incumplimiento de lo dispuesto en el presente Convenio.

III. De "EL SUJETO EVALUADO"

- a) Publicar los resultados de la evaluación a través de su página de internet.
- b) Determinar fechas de compromiso para el cumplimiento de los ASM.
- c) Dar seguimiento en tiempo y forma a los ASM derivados del proceso de evaluación al Pp.
- d) Atender los ASM en los plazos establecidos.

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional

SEXTA. Incumplimiento de las partes.

En caso de incumplimiento del presente Convenio, **"LAS PARTES"** se sujetarán a lo establecido en la Disposición **TRIGÉSIMA CUARTA** de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, así como a las demás disposiciones legales aplicables.

SÉPTIMA. Prórroga.

En caso de que existan acciones que no hayan alcanzado la totalidad de su cumplimiento o estén próximas a hacerlo de acuerdo con las fechas establecidas, **"EL SUJETO EVALUADO"** podrá solicitar una prórroga mediante oficio dirigido a la Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional. Este oficio deberá incluir la debida justificación y determinar la fecha prevista para la entrega de dichas acciones.

OCTAVA. Publicidad.

"LAS PARTES" reconocen que el presente instrumento es público y deberá estar disponible en la página de transparencia fiscal en el sitio web: <https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/resultado-evaluaciones>.

NOVENA. Modificaciones.

"LAS PARTES" acuerdan expresamente que, durante la vigencia del presente Convenio, solo podrá modificarse o adicionarse por mutuo consentimiento, siempre y cuando los objetivos sean congruentes o complementarios con los pactados en este documento. Dicha modificación o adición se llevará a cabo mediante la suscripción de un Adendum o un Convenio Modificatorio, según corresponda. Este nuevo documento surtirá efectos en la misma fecha en que se formalice con su suscripción y deberá formar parte integral del presente instrumento público.

DÉCIMA. Vigencia.

"El presente Convenio surtirá efecto a partir del día de su firma y permanecerá vigente hasta su total cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA CUARTA.**"

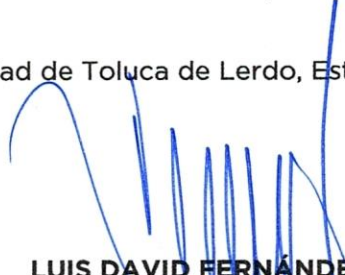
DÉCIMA PRIMERA. Interpretación.

La interpretación del presente Convenio corresponde a **"LA SECRETARÍA"** y a **"LA CONTRALORÍA"**, en sus respectivos ámbitos de competencia. En caso de controversia, ejecución, cumplimiento o cualquier cuestión derivada del presente Convenio, **"LAS PARTES"** aceptan resolverlo de común acuerdo.

El presente Convenio se firma por triplicado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 15 de julio de 2024.



CARMELO TOMÁS PÉREZ ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA
SUBSECRETARIO DE CONTROL Y
AUDITORÍA

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional

- e) Enviar a **"LA SECRETARÍA"** y a **"LA CONTRALORÍA"** los resultados y documentos finales con los que se da cumplimiento a los ASM.

TERCERA. Responsables.

Con la firma del presente Convenio, **"LAS PARTES"** designan a las personas servidoras públicas responsables de verificar los documentos que acrediten el cumplimiento de los ASM derivados de la evaluación al Pp "Desarrollo Forestal", en los siguientes términos:

- a) **"LA SECRETARÍA"** designa a Carmelo Tomás Pérez Alvarado, Director General de Evaluación del Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas.
- b) **"LA CONTRALORÍA"** designa a Jesús Alejandro Rentería Núñez, Titular del Órgano Interno de Control en la Protectora de Bosques del Estado de México, responsable de verificar los documentos que acrediten el cumplimiento.
- c) **"EL SUJETO EVALUADO"** designa a Jessica Fabiola Luja Navas, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, de la Protectora de Bosques del Estado de México, responsable de verificar los documentos que acrediten el cumplimiento.

CUARTA. De los Aspectos Susceptibles de Mejora.

El Programa presupuestario "Desarrollo Forestal", a lo largo de los años ha sido fortalecido como resultado de las diferentes evaluaciones que se han realizado; en el año 2014 se ejecutó una Evaluación de Diseño Programático, mientras que para el año 2019 se realizó una Evaluación de Consistencia y Resultados; los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de dichas evaluaciones fueron atendidos en su totalidad, quedando asentado en las Actas de acuerdo sobre el cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones, publicadas en la página web de PROBOSQUE.

Para el ejercicio 2023, a través de la Evaluación Específica del Desempeño, se realizó un análisis sistemático del desempeño del Programa, con base en los resultados obtenidos y el cumplimiento de compromisos establecidos, evaluando metas e indicadores estratégicos, se concluye que el Pp:

- Se encuentra vinculado al Plan de Desarrollo del Estado de México, el Programa Institucional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
- Muestra consistencia y congruencia entre el diagnóstico, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
- Observa correspondencia entre los niveles narrativos de la MIR y los indicadores.
- Cuenta con un esquema de planeación estratégica anual, objetivos claros y metas que aportan a la solución del problema identificado.

Por lo anterior, se determina que no se encontraron Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo, se emite la recomendación de actualizar y enviar, para revisión de la Dirección General de Innovación, los Manuales de Procedimientos de la Dirección de Protección Forestal y de la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, con la finalidad de mantener actualizado y vigente el marco regulatorio interno.

QUINTA. Cumplimiento.

"LA SECRETARÍA" y **"LA CONTRALORÍA"** determinarán si las acciones y los compromisos realizados por **"EL SUJETO EVALUADO"** cumplen de manera suficiente y clara con lo solicitado.

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional

ALEJANDRO SANTIAGO SÁNCHEZ VÉLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES
DEL ESTADO DE MÉXICO

De conformidad con la Cláusula TERCERA del presente Convenio, firman como responsables de verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas:

JESSICA FABIOLA LUJA NAVAS
JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA PROTECTORA DE
BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO

JESÚS ALEJANDRO RENTERÍA NUÑEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA PROTECTORA DE
BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales del Programa presupuestario "Desarrollo Forestal", celebrado entre la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la Contraloría y el Sujeto Evaluado, el 15 de julio de 2024.